

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1328/2530

นายสม มาลา กับพวก

โจทก์

นายโคน มาลา กับพวก

จำเลย

นายโคน มาลา ที่ 1 นางเปลี้ย มาลา ที่

2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีของจำเลยมีพยานหลักฐานที่จะชนะคดีได้ในที่สุด
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษาโจทก์ยื่น
คำร้องว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมแล้ว ขอให้ศาลเรียกนางเปลี้ย มาลา จำเลยที่ 2 มา
รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นเรียกนางเปลี้ย มาลา จำเลยที่ 2 มาสอบ
ถามวันนัดพร้อมเพื่อสอบถาม จำเลยที่ 2 แถลงว่า จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมแล้วจริง
จำเลยที่ 2 เป็นภรรยาซึ่งได้จดทะเบียนสมรสของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้ปกครอง
ทรัพย์สินมรดกของจำเลยที่ 1 ขอเข้ารับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 ฯลฯ โจทก์ไม่

คัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์แล้วแต่ศาลอุทธรณ์มิได้มีคำสั่งแต่อย่างใด

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนเรือนออกไปจากที่ดินโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อต่อไป

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้งกล่าว(อันดับ 108,107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ